TECHLEARN ACADEMY

Marco Civil da Internet e direitos dos usuários

Curso

Gestão de Processos, Riscos e Cidadania Digital

Módulo 3 - Marco Civil da Internet e cidadania digital

Como estudar esta matéria

1. Leia a explicação teórica e acompanhe os exemplos do material.

2. Resolva os exercícios comentados antes de conferir suas justificativas. Anote suas dúvidas para conversar com o mentor.

3. Ao terminar os materiais do módulo, faça a avaliação de revisão disponível no site.

Origem do conteúdo

CQA/UNIP - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tomo 7. Páginas 7 a 9 do arquivo original.

O conteúdo da matéria começa na página 4 deste PDF. Antes dele, foram mantidas a capa e a página de créditos e avisos do documento original.

Os textos e exercícios originais conservam suas referências e o contexto de publicação. A organização em cursos e as avaliações de revisão pertencem ao projeto TechLearn Academy.

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 7

CQA - COMISSÃO DE QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 7

Material instrucional específico, cujo conteúdo integral ou parcial não pode ser reproduzido ou utilizado sem autorização expressa, por escrito, da CQA/UNIP – Comissão de Qualificação e Avaliação da UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA.

Questão 2

Questão 2.[2]

Leia o texto a seguir.

A Lei N° 12.965, de 23 de abril de 2014, originalmente denominada Marco Civil da Internet, estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, contribuindo principalmente nas relações de consumo e segurança da informação pessoal para com os prestadores de serviço de acesso à Internet.

BRASIL. Lei N° 12.965, de 23 de abril de 2014.

Suponha que o cliente de determinado provedor de acesso à Internet contrate um serviço com velocidade de conexão de 5 Megabits/s (Mbps), mas tenha continuamente enfrentado problemas de perda de conexão e, adicionalmente, não obtém a velocidade contratada, apesar de o cliente realizar todos os pagamentos em dia.

Nessa situação, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas.

I. A manutenção da qualidade contratada da conexão à Internet é uma obrigação prevista no Marco Civil da Internet.

PORQUE

II. Não pode haver suspensão da conexão à Internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a asserção II justifica a I.

B. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a asserção II não justifica a I.

C. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

D. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

E. As asserções I e II são proposições falsas.

1. Introdução teórica

Marco Civil da Internet

O artigo primeiro do Capítulo I da Lei Nº 12.965/2014 estabelece os princípios do Marco Civil da Internet, conforme indicado a seguir.

> *Esta lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil e determina as diretrizes para atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em relação à matéria.*

[2]Questão 13 – Enade 2014.

No Capítulo II da Lei Nº 12965/2014, é abordada a questão dos direitos e garantias dos usuários. O artigo 7º desse capítulo está reproduzido a seguir.

> *Art. 7º O acesso à Internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos:*
> *I - Inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;*
> *II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela Internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei;*
> *III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial;*
> *IV - Não suspensão da conexão à Internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização;*
> *V - Manutenção da qualidade contratada da conexão à Internet;*
> *VI - informações claras e completas constantes dos contratos de prestação de serviços, com detalhamento sobre o regime de proteção aos registros de conexão e aos registros de acesso a aplicações de Internet, bem como sobre práticas de gerenciamento da rede que possam afetar sua qualidade.*

2. Análise das asserções

I – Asserção verdadeira.

JUSTIFICATIVA. De acordo com o item V do artigo 7º do Capítulo II da Lei Nº 12.965/2014, os provedores devem garantir a qualidade do serviço contratado.

II – Asserção verdadeira.

JUSTIFICATIVA. De acordo com o item IV do artigo 7º do Capítulo II da Lei Nº 12.965/2014, não deve haver suspensão arbitrária da conexão. A desconexão é aplicável apenas no caso de o cliente não estar em dia com os pagamentos do serviço contratado, o que não é a situação proposta na questão.

Ainda que ambas as asserções sejam verdadeiras, não existe relação de causalidade entre elas. Essas asserções dizem respeito a aspectos diferentes da legislação: a asserção I refere-se à obrigação dos provedores de serviço com relação à qualidade e a asserção II refere-se às condições que podem levar à suspensão do serviço.

Alternativa correta: B.

3. Indicações bibliográficas

- BRASIL. Lei Nº 12.965, de 23 de abril de 2014. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm>. Acesso em 17 mai. 2017.
- DE JESUS, D.; MILAGRE, J. A. *Marco Civil da Internet – comentários à Lei Nº 12.965/14*. São Paulo: Saraiva, 2014.